

Exp.Nº: 236039

Fecha: 12/08/2026

INFORME JURÍDICO, RAÚL DEL CARMEN ZAPATA NÚÑEZ.

REGIÓN DEL MAULE, 12 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

1.- Resultado del Análisis Jurídico: Sí es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.

2.- El solicitante es don RAÚL DEL CARMEN ZAPATA NÚÑEZ, C.I. Nº 6.570.891-4.

3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Rural, ubicado en SAN RAÚL, PARCELA 17, Comuna de Longaví, Provincia de Linares, Región del Maule, con una superficie aproximada de 3650 mt2.

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 194-157, con un Avalúo Fiscal Total de \$6.195.811.- y un Avalúo Fiscal Proporcional de \$3.426.471.-

- El Título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas 398, Nº 614 del año 2020 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Longaví.

- El Título ampara en forma parcial, el inmueble objeto de regularización.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad rural que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que el solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- CESIÓN DE DERECHOS.- El solicitante ampara su posesión en Cesiones de Derechos , primeramente la celebrada con fecha 04 de febrero de 2020, en la Notaría Pública de don IVÁN HUMBERTO TRINCADO URRÁ, de la Comuna de Linares, anotada bajo el repertorio Nº 2109/2020, donde adquiere de parte de SERGIO ERNESTO, SARA DEL CARMEN, MARIA ELIANA, JUAN BAUTISTA, TERESA DE JESUS, TOMASA DE LOURDES, Y GONZALO ALFREDO, todos NORAMBUENA SALVO. Luego la celebrada con fecha 18 de junio de 2020, en la Notaría Pública de don RICARDO SÁNCHEZ VALDÉS, de la Comuna de Longaví, anotada bajo el repertorio Nº 829/2020, donde adquiere de parte de MARÍA INÉS SAN MARTÍN ROSALES, MARÍA ANGÉLICA, CRISTIAN ENRIQUE, CESAR ANTONIO, todos NORAMBUENA SAN MARTÍN, la totalidad de los derechos que a los cedentes le correspondían en la propiedad a mayor extensión donde se encuentra el inmueble que se pretende regularizar mediante el presente procedimiento administrativo, aproximadamente 3650 mt2.

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, el solicitante tiene la posesión material exclusiva y continua, sin violencia ni clandestinidad, por 10 años.

c.- La posesión la ejerce el solicitante por sí mismo.

d.- No existe en contra de el solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- El solicitante reúne, en principio, los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 2695/79.

5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. N° 2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual resulta difícil u oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general no satisfacen las necesidades del solicitante, siendo aplicable al caso en particular el procedimiento administrativo contenido en el D.L. 2695/79, de acuerdo a lo establecido específicamente en el Artículo 1°, 2°, 4°, 10° del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto.

Observaciones:

- Verificar deslindes y cabida, que no se lesionen derechos de terceros y verificar la posesión del inmueble por hechos positivos, determinando la época desde la cual se producen, lo cual será constatado en la etapa técnica correspondiente.

- Se oficia a las siguientes instituciones: Dirección de Obras Municipal de Longaví, SERVIU y MINVU, solicitando antecedentes sobre situación urbanística del inmueble objeto de regularización.

- En conformidad a instrucciones impartidas por Circular N°3 de fecha 21 de noviembre de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, según su documentación acompañada, y a fin de evitar la afectación de terceros que pudieran tener derechos sobre el inmueble a regularizar, se debe realizar notificación a los presuntos dueños: don SERGIO ERNESTO NORAMBUENA SALVO, C.I. N° 12.964.419-2, domiciliado en Población N° 8, Sector el Manzano, de Pelarco; doña SARA DEL CARMEN NORAMBUENA SALVO, C.I. N° 9.730.745-8, domiciliada en El Carmen s/n, de Longaví; doña MARÍA ELIANA NORAMBUENA SALVO, C.I. N° 9.321.978-3, domiciliada en El Cascajo s/n, de Longaví; don JUAN BAUTISTA NORAMBUENA SALVO, C.I. N° 10.474.833-3, domiciliado en San Martín s/n de Longaví; doña TERESA DE JESUS NORAMBUENA SALVO, C.I. N° 11.287.725-8, domiciliada en San Luis de Miraflores s/n, de Longaví ; doña TOMASA DE LOURDES NORAMBUENA SALVO, C.I. N° 11.531.863-2, domiciliada en Sector La Sexta s/n, de Longaví; don GONZALO ALFREDO NORAMBUENA SALVO, C.I. N° 14.022.151-1, domiciliado en El Cascajo s/n, de Longaví; doña MARIA ANGÉLICA NORAMBUENA SAN MARTÍN,, C.I. N° 16.536.655-7, domiciliada en Los Cristales s/n, de Longaví; don CRISTIAN ENRIQUE NORAMBUENA SAN MARTIN, C.I. N° 17.449.726-5, domiciliado en Los Cristales s/n, de Longaví; don CESAR ANTONIO NORAMBUENA SAN MARTÍN,, C.I. N° 17.884.194-7, domiciliado en QUINTA NORTE, PARCELA 67, de Longaví; y don MARÍA INÉS SAN MARTÍN ROSALES, C.I. N° 11.287.635-9, domiciliada en Los Cristales s/n, de Longaví.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.